

Nr. 254 Begründung des Entwurfs einer Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete des bürgerlichen Streitverfahrens, der Zwangsvollstreckung, des Konkurses und des bürgerlichen Rechts. 30. November 1938*R 3001/22758, Bl. 58–61 Durchschlag¹**Beginn:**Beginn:**[Geheime Reichssache]²*

Die Verordnung trifft in erster Linie Vorschriften, die erforderlich sind, um auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts und der bürgerlichen Rechtspflege einschließlich des Zwangsvollstreckungsverfahrens und des Konkurses diejenigen Nachteile und Schäden auszuräumen und zu vermeiden, die anderenfalls dadurch entstehen könnten, daß zahlreiche Personen während des in Artikel 1 näher bezeichneten Spannungszustandes³ an der ordnungsmäßigen Wahrnehmung ihrer Rechte oder an der fristgerechten Erfüllung ihrer Rechtspflichten verhindert sind. Daneben dient die Verordnung durch den mit ihrer Inkraftsetzung zwangsläufig verbundenen Rückgang der Geschäfte sowie durch einige weitere ausschließlich auf diesen Zweck abgestellte Vorschriften auch der Entlastung der Justizbehörden.

Bereits das geltende Prozeßrecht hat durch einzelne Vorschriften dafür Vorsorge getroffen, daß Rechtsnachteile, die sich, insbesondere in Kriegs- oder anderen Krisenzeiten, aus der unverschuldeten Behinderung einer Partei ergeben könnten, nach Möglichkeit vermieden oder wenigstens nachträglich behoben werden (vgl. z. B. die §§ 233 ff, 245, 247, 337 D[utsche] ZPO, §§ 144 ff, 161, 162, 402 Ö[sterreichische] ZPO.) Diese Vorschriften bedürfen indes, wie sich namentlich im Weltkrieg gezeigt hat, der weiteren Ausgestaltung, um allen auftretenden Anforderungen gerecht zu werden. Die Verordnung vollzieht diese Ausgestaltung und Erweiterung in Anlehnung und unter Berücksichtigung der Erfahrungen des Weltkriegs.

Im einzelnen bestimmt die Verordnung⁴ folgendes:

Nach Artikel 1 werden alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten unter den dort näher bezeichneten Voraussetzungen unterbrochen, wenn eine Partei an der Ausübung ihrer Parteistellung verhin-

¹ An den GBV gerichtete Vorlage; R 3001/22758, Bl. 43–61. Die Vorbereitung eines Moratoriums für Kriegsteilnehmer und sonstige Dienstverpflichtete, die ihre Interessen in zivilrechtl. Angelegenheiten für die Dauer des Einsatzes nicht würden wahrnehmen können, war im Frühj. 1938 aufgenommen worden; ebd. Bl. 7 ff. Eine erste Fassung der intern als SchutzVO bezeichneten Regelungen hatte der RJuM dem OKW, RIM, AA, RFM, GBW und BVJP am 28. 6. 1938 als gRs. übersandt, noch betitelt als „KriegsVO über Maßnahmen auf dem Gebiete des bürgerl. Streitverfahrens, der Zwangsvollstreckung und des Konkurses“; ebd. Bl. 15–21. Die Ressorts enthielten sich substantieller Änderungswünsche, Oberst Jodl aber bemerkte als Chef der Abt. Landesverteidigung im Wehrmachtsführungsamt des OKW mit Schreiben vom 17. 8.: „Da die o. a. Verordnung gegebenenfalls auch bereits in Spannungszeiten oder in einem Falle, in dem kein Kriegszustand besteht, in Kraft gesetzt werden muß, wird angeregt, eine Fassung vorzubereiten, in der das Wort ‚Krieg‘ auch in Wortzusammensetzungen vermieden ist.“ Ebd. Bl. 28. Daraufhin war im RJuM der hier in Rede stehende Entw. aufgestellt worden.

² Klassifizierung nach Verkündung der VO im Sept. 1939 (u. Anm. 8) aufgehoben.

³ VO-Entw. Art. 1 (1) lautete: „In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten wird das Verfahren ohne Rücksicht darauf, ob es vor oder nach dem ... anhängig geworden ist, unterbrochen, wenn eine Partei durch die Erklärung des Verteidigungszustandes betroffen ist.“ – In der endgült. Fassung (u. Anm. 8) war die Wendung „Erklärung des Verteidigungszustandes“ ersetzt durch „besondere Verhältnisse [...], die sich aus der gegenwärtigen politischen Lage ergeben“.

⁴ Der Entw. war materiell identisch mit der bei Kriegsbeginn verkündeten VO (u. Anm. 8), auf den Nachweis des Wortlauts einzelner Paragraphen wird daher verzichtet.

dert ist. Das Gericht ist ferner weitgehend zur Aussetzung befugt. Artikel 2 sieht vor, daß einer nicht ordnungsmäßig vertretenen Partei von Amts wegen ein Vertreter für den Rechtsstreit bestellt werden kann. Artikel 3 regelt die Behandlung solcher Verfahren, die nicht nach Artikel 1 unterbrochen oder ausgesetzt sind. Nach Ziffer 1 sind während eines noch festzusetzenden Zeitraumes – gedacht ist einstweilen an eine Dauer von zunächst vielleicht 6 Wochen – solche Entscheidungen unzulässig, die auf Grund der Säumnis einer Partei zu ihren Ungunsten ergehen. Das gleiche gilt für Vollstreckungsbefehle. Während des gleichen Zeitraums sind alle laufenden oder demnächst beginnenden prozessualen Fristen gehemmt. Das Gericht kann ferner darüber hinaus auf Antrag oder von Amts wegen das Ruhen des Verfahrens oder die Vertagung einer Verhandlung anordnen, wenn es der Ansicht ist, daß eine Partei an der sachdienlichen Führung des Rechtsstreits gehindert ist oder wenn es die Sache nicht als dringlich betrachtet (Ziffer 2 und 3). Artikel 4 unterwirft die Rechtsverfolgung durch Ausländer oder im Ausland wohnende Personen gewissen Einschränkungen, die vornehmlich verhindern sollen, daß Angehörige von Feindstaaten oder Personen, die ihren Pflichten gegenüber dem Deutschen Reich nicht nachkommen, den Schutz der deutschen Gerichte da in Anspruch nehmen, wo dies unerwünscht ist. Für Anträge, die durch die Vorschriften der Artikel 1 bis 4 veranlaßt werden, ist der Anwaltszwang beseitigt (Artikel 5).

Artikel 6 sieht für die erste Zeit („bis auf weiteres“) weitgehende Vollstreckungsbeschränkungen vor. Nach Abs. 1 Nrn. 1 und 2 tritt kraft Gesetzes bei den Vollstreckungen von Geldforderungen in bewegliches wie unbewegliches Vermögen eine Verwertungssperre ein. Diese Regelung soll insbesondere verhindern, daß beschlagnahmte Grundstücke und gepfändete Sachen in einer Zeit, in der Bietungslustige nicht vorhanden sein werden, etwa verschleudert werden müssen. Sie wirkt sich gleichzeitig als Schutzmaßnahme für die von den außergewöhnlichen Verhältnissen betroffenen Schuldner aus; in dieser Richtung wird sie durch Nr. 3 ergänzt, wonach das Vollstreckungsgericht auf Antrag im Einzelfall auch weitergehenden Vollstreckungsschutz gewähren, insbesondere eine Vollstreckung aufheben oder untersagen kann. Nach Ablauf der ersten Zeit – etwa 6 Wochen – wird geprüft werden müssen, wie weit mit Rücksicht auf die weitere Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse an dieser Übergangsregelung festgehalten werden kann.

Artikel 7 gestattet die Eröffnung von Konkursverfahren nur auf Antrag des Schuldners.

Im Anschluß an die erwähnten rein verfahrensrechtlichen Vorschriften bestimmt die Verordnung in Artikel 8, daß alle Verjährungsfristen, die Ausschlußfristen für die Geltendmachung von Rechten in gerichtlichen Verfahren sowie sonstige Fristen, auf die § 203 BGB⁵ ganz oder teilweise entsprechend anzuwenden ist, vom Inkrafttreten der Verordnung ab bis auf weiteres gehemmt sind. Die endgültige Bemessung des Zeitraums, während dessen die Hemmung andauert, wird erst zu treffen sein, sobald sich die Auswirkung der Verhältnisse übersehen läßt. Schließlich sollen nach Artikel 9 den Schuldner, der durch die besonderen Verhältnisse ohne sein Verschulden verhindert worden ist, seinen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachzukommen, keinerlei Verzugsfolgen oder sonstige nach Gesetz oder Vertrag sonst eintretende Rechtsnachteile treffen.

Die Verordnung kann für das gesamte Reichsgebiet einschließlich des Landes Österreich und der sudetendeutschen Gebiete⁶ in Kraft gesetzt werden. Der Erlaß einzelner Anpassungsvorschriften bleibt insoweit Vorbehalten.

⁷Für den Fall, daß der in den Artikeln 1, 3 und 9 verwendete Begriff des „Verteidigungszustandes“ aus gesetzestechnischen oder anderen Gründen nicht gebraucht werden kann, wird es sich empfehlen, von der Festlegung der Voraussetzungen, durch welche die einzelnen Maßnahmen und Vorschriften

⁵ S. Dok. Nr. 59 Anm. 4.

⁶ Hier in der Endfassung ergänzt: „und des Protektorats Böhmen und Mähren“.

⁷ Nachfolg. Absatz infolge der o. Anm. 3 zit. Neuformulierung aus der Endfassung der Begründung gestrichen.

ausgelöst werden können, zunächst überhaupt abzusehen und sie erst im Falle der Verkündung der Verordnung nach dem dazu führenden Anlaß und dem jeweiligen Bedürfnis zu bestimmen⁸.

⁸ Zum Fortgang: Am 28. 6. 1939 präsentierte der RJuM einen neuen, sprachlich redigierten Entw.; R 3001/22758, Bl. 67–72. An ihm bemängelte nur der GBV mit Schreiben vom 28. 7. die einleitende Bezugnahme auf das geheime Reichsverteidigungsg (Dok. Nr. 197), das auf Anordnung Hitlers weder in der Öffentlichkeit noch als Rechtsquelle für darauf gestützte Vorschriften genannt werden dürfe; ebd. Bl. 86. Am 30. 8. lag die *VO über Maßnahmen auf dem Gebiete des bürgerlichen Streitverfahrens, der Zwangsvollstreckung, des Konkurses und des bürgerlichen Rechts* verkündungsreif vor, mit Kriegsbeginn am 1. 9. 1939 wurde sie von Göring seitens des Ministerrats für die Reichsverteidigung ausgefertigt (RGBl. I S. 1656); R 3001/22758, Bl. 88–98. Darstellung durch LGR Merten in: DJ 1939, S. 1484–1486.

Nach zwei Monaten erfuhr diese sog. SchutzVO bezügl. ihres Art. 6 Abs. 1 Nr. 1–2 die angekündigte Korrektur, indem die *VO über weitere Maßnahmen auf dem Gebiete der Zwangsvollstreckung* vom 31. 10. 1939 (RGBl. I S. 2139), genannt LockerungsVO, die Verwertungssperre für Liegenschaften und bewegl. Sachen unter bestimmten Kautelen wieder aufhob. Zu ihrer Vorbereitung s. R 3001/22758, Bl. 149–217. Vgl. LGR Merten in: DJ 1939, S. 1708–1718; zu Zweifelsfällen bei der Anwendung: DJ 1941, S. 328–330. Aktenmaterial zur Durchführung beider VOn: R 3001/22759–22760–22761.

Zitierhinweis

Nr. 254 Begründung des Entwurfs einer Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete des bürgerlichen Streitverfahrens, der Zwangsvollstreckung, des Konkurses und des bürgerlichen Rechts. 30. November 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d254>